MINISTÈRES : DE L´URBANISME ET DU LOGEMENT ; DES TRANSPORTS ;
DE L´ENVIRONNEMENT. - TEXTES OFFICIELS

Classement. N ° du texte.

149-0 **601 (84/23)**

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

Direction des routes.
R/IP 1.

MINISTÈRE DE L´URBANISME ET DU LOGEMENT

Direction de l´urbanisme et des paysages.
UP/J 1.

CIRCULAIRE N° 84-35 DU 18 MAI 1984

relative aux projets d´intérêt général sur le réseau routier national.

(Non parue au *Journal officiel.*)

Le ministre des transports
et le ministre de l´urbanisme et du logement
à

Messieurs les commissaires de la République de région ;
Directions régionales de l´équipement ;
Messieurs les commissaires de la République de département ;
Directions départementales de l´équipement.

Références :

Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l´Etat, complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.
Décrets d´application n° 83-811, 812 et 813 du 9 septembre 1983 sur les projets d´intérêt général, les schémas directeurs et les plans d´occupation des sols.
Circulaire n° 81-113 du 28 décembre 1981 relative aux dossiers de prise en considération.

La loi sur la répartition des compétences dans le domaine de l´urbanisme et ses décrets d´application ont modifié sensiblement les modalités de prise en compte des projets routiers de l´Etat par les documents d´urbanisme décentralisés (schémas directeurs et plans d´occupation des sols).

Ressaisie DTRF

Sans attendre le commentaire d´ensemble que prépare la direction de l´urbanisme et des paysages sur l´application des dispositions du code de l´urbanisme relatives aux projets d´intérêt général dans les schémas directeurs et les P.O.S., il est apparu nécessaire de préciser ce que recouvre dans le domaine routier cette notion de projets d´intérêt général, et d´engager au niveau régional un recensement de ces projets afin d´ajuster la politique de réservation d´emprises aux besoins locaux.

1. **Projets d´intérêt général.**

Quelle qu´en soit la nature ou l´importance, un projet routier ne peut être considéré comme projet d´intérêt général et être inscrit en conséquence dans un P. O. S. que s´il répond entièrement à la définition donnée par le décret n° 83-811 du 9 septembre 1983 (art. R. 121-13 nouveau du code de l´urbanisme).

Il faut donc à la fois :

- qu´il s´agisse d´un projet d´ouvrage présentant un caractère d´utilité publique destiné à la réalisation d´une opération d´aménagement routier ;
- que ce projet ait fait l´objet d´une décision officielle assortie d´une publicité.

1.1. *Premier élément : le projet.*

Il ressort clairement des termes du décret qu´un projet d´intérêt général ne saurait se résumer en une simple intention de réaliser telle ou telle opération. Il convient au contraire qu´il s´agisse d´un projet revêtant déjà une certaine consistance, ce qui implique que soient connus au minimum :

- le maître d´ouvrage ;
- les conditions principales de réalisation, c´est-à-dire essentiellement la localisation du projet et ses caractéristiques générales, ainsi que les servitudes liées à celui-ci ;
- l´horizon probable de réalisation du projet ;
- le mode de financement de celui-ci.

Sous cette réserve, il suffit de disposer d´un dossier sommaire, correspondant à des études de prise en considération, comme indiqué ci-après.

1.2. *Deuxième élément : la décision.*

Celle-ci peut revêtir la forme :

- soit d´une décision de l´Etat arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet et mise à la disposition du public;
- soit d´une inscription dans un document général de planification approuvé par l´autorité compétente et ayant fait l´objet d´une publication.

Pour une plus grande clarté des développements qui vont suivre, il apparaît préférable de commencer par cette seconde forme de décision.

Ressaisie DTRF

2. **L´inscription dans un document de planification.**

Deux questions se posent à cet égard :

- celle de la nature du document de planification ;
- celle des possibilités de recours à cette forme de décision.

2.1. *Nature du document.*

Par document de planification, en matière routière, il faut entendre, d´une façon générale, les schémas directeurs d´infrastructures au sens de l´article 14 de la loi d´orientation des transports intérieurs (pour lesquels il est prévu d´assurer un lien de compatibilité avec les schémas directeurs du code de l´urbanisme). Il s´agira, en particulier, du schéma directeur des autoroutes, de leurs prolongements et des grandes liaisons d´aménagement du territoire.

Par contre, les projets routiers qui figurent déjà dans des documents d´urbanisme approuvés (schémas directeurs, plans d´occupation des sols) n´ont pas à faire l´objet d´un projet d´intérêt général, étant donné que :

- ou bien il s´agit d´un projet figurant dans un P. O. S. approuvé, auquel cas il s´impose aux différentes parties prenantes, sauf bien entendu éventuelle mise en révision ou modification de ce document, ce qui ramène au problème de départ ;
- ou bien il s´agit d´un projet figurant seulement dans un schéma directeur approuvé, auquel cas ce document s´impose aux responsables de l´élaboration du P. O. S., en vertu de l´article 123-1, dernier alinéa, du code de l´urbanisme.

2.2. *Possibilités d´utilisation d´un document de planification.*

Il faut bien voir que l´inscription dans un document de planification ne saurait à elle seule suppléer l´obligation où l´on se trouve de donner un contenu minimal à la notion de projet d´intérêt général, notamment du point de vue de sa localisation (cf. ci-avant, § 1.1).

Or c´est bien là que résident les limites du recours possible à cette forme de décision, particulièrement pour des opérations du type des déviations d´agglomérations de faible importance, dont la localisation n´apparaît pas en règle générale de manière suffisamment précise sur les documents de planification en cause, eu égard à leur échelle.

Faute d´adéquation entre le contenu minimal du projet et la figuration qui en est donnée dans le document de planification, il sera donc nécessaire, dans de nombreux cas, d´avoir recours à l´autre forme de décision, qui appelle à son tour les commentaires suivants.

3. **La décision de l´Etat arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet.**

Une procédure existe, qui est fort bien adaptée à ce cas de figure, c´est celle du « dossier de prise en considération », dont les modalités d´établissement et d´instruction ont été définies par la circulaire n° 81-113 du 28 décembre 1981.

Ressaisie DTRF

Pour les projets routiers qui ne peuvent être traités par la voie de l´inscription dans un document de planification, il convient donc de mettre en œuvre cette procédure (1), sous réserve des quelques précisions ou compléments qui suivent, concernant notamment la forme et le contenu de la décision qui doit être mise à la disposition du public.

3.1. *Etablissement et instruction du dossier.*

Il y a lieu de faire application à cet égard de l´ensemble des dispositions de la circulaire du 28 décembre 1981.

Il est rappelé, en particulier, que la saisine de la direction des routes est :

- obligatoire pour les opérations importantes, selon la définition qui en est donnée par la circulaire, ainsi que pour les opérations nouvelles, c´est-à-dire essentiellement celles qui n´ont pas encore fait l´objet d´une décision de maîtrise d´ouvrage mais pour lesquelles l´hypothèse d´une maîtrise d´ouvrage Etat n´a pas été écartée ou qui sont situées sur un itinéraire dont le parti d´aménagement à long terme n´a pas été arrêté ;
- recommandée pour certains cas difficiles du type de ceux évoqués dans la circulaire, étant précisé qu´il revient au commissaire de la République d´apprécier la conduite à tenir en pareil cas, après consultation éventuellement de l´inspecteur général spécialisé dans le domaine routier.

3.2. *Forme et contenu de la décision.*

Dans le cas de saisine de la direction des routes, la décision est une décision ministérielle, prise dans les mêmes conditions que celles indiquées au paragraphe 6.2 de la circulaire du 28 décembre 1981.

Dans le cas inverse, la décision est prise par le commissaire de la République, lequel a la possibilité de déléguer sa signature au directeur départemental de l´équipement. Copie de cette décision est adressée, accompagnée du rapport de synthèse et de l´estimation, aux différentes parties prenantes visées au paragraphe 6.1 *in fine* de ladite circulaire.

Quant au contenu de la décision, il se trouve délimité par l´objet même de cette dernière, qui est d´arrêter « le principe et les conditions de réalisation de l´opération » et de permettre au public d´en avoir connaissance.

Il s´agit donc d´une décision spécifique, dont le but est simplement de fixer un parti local d´aménagement (maîtrise d´ouvrage, tracé, nombre de voies, principe des échanges, horizon probable de réalisation), et non de définir des caractéristiques détaillées ni d´expliciter des choix techniques ou financiers. On se reportera utilement au modèle figurant en annexe, lequel est bien entendu susceptible d´adaptation cas par cas.

Il va sans dire que cela ne fait pas obstacle à la communication au maire, dans les conditions que l´on verra plus loin, d´éléments plus précis sur le projet et sur ces modalités de mise en œuvre.

(1) Sauf dans le cas particulier d´autoroutes de liaison justiciables de la procédure de l´avant-projet sommaire simplifié, pour lesquelles il conviendra bien entendu de continuer à faire application de la circulaire n° 75-186 du 29 décembre 1975.

Ressaisie DTRF

3.3. *Mise de la décision à la disposition du public.*

Qu´elle soit prise par le commissaire de la République ou par le ministre, la décision doit être mise à la disposition du public, à la diligence du directeur départemental de l´équipement, par tout moyen de publicité adapté au contexte local.

Il conviendra en toute hypothèse qu´une mention de cette décision soit insérée dans la presse locale, régionale ou nationale, avec l´indication des conditions selon lesquelles le public pourra prendre connaissance du projet. La décision arrêtant le principe et les conditions de réalisation de celui-ci pourra être consultée à la direction départementale de l´équipement, et ce à compter de la date d´insertion de l´avis dans la presse et jusqu´à l´approbation du P. O. S. ou du schéma directeur.

Il est à noter que le principe du libre accès aux documents administratifs ne répond pas, à lui seul, à l´exigence de « mise à disposition du public », qui implique en effet une démarche d´information positive.

4. **Inscription des projets d´intérêt général dans les P. O. S.**

La procédure d´élaboration du P. O. S., telle qu´elle est précisée par le décret n° 83-813 du 9 septembre 1983 (art. R. 123-2et suivants du code de l´urbanisme) prévoit l´intervention du commissaire de la République à trois stades qui sont essentiels :

- 1er *stade :* dès qu´il a reçu notification de la délibération prescrivant l´établissement du P. O. S., le commissaire de la République définit avec le maire les modalités d´association de l´Etat à son élaboration (art. R. 123-4).
- 2e *stade :* dans un délai de trois mois à compter de ladite notification, le commissaire de la République porte à la connaissance du maire, entre autres, les projets d´intérêt général, ainsi que, éventuellement les dispositions nécessaires à leur mise en œuvre (art. R. 123-5).
- 3e *stade :* dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet de P. O. S. arrêté par le conseil municipal, le commissaire de la République, s´il constate que ce projet ne permet pas la mise en œuvre d´un projet d´intérêt général déjà communiqué à la commune (phase précédente), porte à la connaissance de celle-ci les dispositions qui sont nécessaires à la mise en œuvre de ce projet d´intérêt général (art. R. 123-9).

Ainsi, même dans le cas où au moment de la prescription du P. O. S., le projet d´intérêt général n´existe qu´à l´état potentiel, on devrait normalement disposer, grâce à cette procédure en trois stades, d´un délai suffisant pour mener à terme l´étude de ce projet d´intérêt général et en assurer l´inscription dans le P. O. S. Cela à deux conditions, qui sont :

- d´une part d´informer le maire le plus à l´amont possible, cette information pouvant débuter sans inconvénient dès le premier stade, même si la réglementation ne le prévoit pas expressément ;
- d´autre part de poursuivre l´élaboration du projet d´intérêt général, jusque et y compris la décision visée ci-avant au paragraphe 3.2, en parallèle avec l´élaboration du P. O. S.

Ressaisie DTRF

L´essentiel est que dans le cadre de la procédure d´association de l´Etat à l´élaboration du P. O. S., le maire soit en pareil cas régulièrement informé de l´état d´avancement du projet d´intérêt général. C´est ainsi qu´à défaut de pouvoir lui faire part dès le deuxième stade d´un projet fini, il convient de lui communiquer à ce stade le maximum d´éléments sur le projet en cours de gestation.

En d´autres termes, il importe que s´instaure entre le commissaire de la République et la ou les communes concernées une concertation suivie. En toute hypothèse, ainsi que le prévoit l´article R. 123-5 en son deuxième alinéa, il appartient au commissaire de la République, au cours de l´élaboration du P. O. S., de « communiquer au maire dans les meilleurs délais les prescriptions nationales ou particulières, les servitudes d´utilité publique nouvellement instituées ou modifiées, ainsi que tout élément nouveau d´information concernant les projets d´intérêt général ».

5. **Choix des projets d´intérêt général.**

Comme le rappelait la circulaire précitée du 28 décembre 1981, l´inscription en emplacement réservé de l´emprise d´une voie future dans un plan d´occupation des sols est la règle générale ; elle constitue le moyen normal de protéger la réalisation ultérieure des infrastructures et garantit les droits des propriétaires des terrains concernés, ainsi que l´information au public. Néanmoins, il appartient au commissaire de la République d´en apprécier l´opportunité, en fonction du contexte local et notamment de la pression de l´urbanisation, du souci de sauvegarde des espaces naturels et agricoles, du rôle de l´infrastructure et de son horizon prévisible de réalisation.

D´une manière générale devront être retenues :

- *en milieu urbain* (agglomération de plus de 20 000 habitants) l´ensemble des projets figurant au schéma de maîtrise d´ouvrage ;
- *en rase campagne :*
  - toutes les autoroutes du schéma directeur ;
  - tous les aménagements de prolongements d´autoroutes figurant au schéma directeur des autoroutes ;
  - les déviations d´agglomérations situées sur les grandes liaisons d´aménagement du territoire dont l´échéance prévisible de réalisation est inférieure à vingt ans.
- *en milieu urbain comme en rase campagne*, tous les autres aménagements, même modestes (rectifications, élargissements, etc.) d´une échéance d´environ quinze ans justifiés par des considérations de trafic, de nuisances ou de sécurité.

6. **Recensement des projets d´intérêt général susceptibles d´être inscrits prochainement dans les P. O. S.**

Il est demandé aux commissaires de la République de départements, directions départementales de l´équipement de procéder d´ores et déjà à un examen du réseau routier national, en vue d´apprécier l´intérêt des projets potentiels et de leur réservation : cet examen pourrait être réalisé en liaison avec l´I. G. S. à partir des études d´itinéraire effectuées par les C. E. T. E. et en fonction des perspectives de mises à l´étude de P. O. S.

Ressaisie DTRF

L´examen portera également sur les opérations déjà inscrites dans les P. O. S. afin de confirmer les inscriptions actuelles, de modifier éventuellement des tracés ou au contraire de proposer les levées d´emprises des opérations qu´il n´est plus justifié de mettre à la charge de l´Etat.

Quant aux opérations déjà approuvées mais non encore inscrites dans les P. O. S., il conviendra de leur donner valeur de projet d´intérêt général par le moyen d´une décision spécifique prise dans les conditions précisées au paragraphe 3.2 ci-avant.

*
* *

Il est demandé aux commissaires de la République de régions, directions régionales de l´équipement :

- de coordonner les réflexions conduites par les commissaires de la République de départements, et notamment le recensement des projets d´intérêt général existants ou prévus, dont il convient que la direction des routes puisse disposer avant le 30 septembre prochain ;
- de veiller à la bonne utilisation des crédits de catégorie II mis à leur disposition pour l´élaboration des dossiers de prise en considération et de faire part à la direction des routes des difficultés qu´ils pourraient rencontrer à cet égard ;
- d´indiquer à la direction des routes les opérations sur lesquelles une décision particulièrement rapide de sa part est nécessaire.

*
* *

Les difficultés que pourrait soulever la mise en œuvre des directives qui précèdent devront être signalées à la direction des routes (R/IP 1) et à la direction de l´urbanisme et des paysages (UP/J 1).

Pour le ministre des transports
et par délégation :

Le directeur des routes,
JEAN BERTHIER.

Pour le ministre et par délégation :
Pour le directeur de l´urbanisme
et des paysages :

L´adjoint au directeur,
CH. VIGOUROUX.

Ressaisie DTRF

A N N E X E

Modèle de décision de prise en considération d´un projet d´intérêt général.

Le préfet, commissaire de la République du département de ....

Vu le code de l´urbanisme ;

Vu la circulaire DR/RIP 1U 81-113 du 28 décembre 1981 (1) ;

Vu la circulaire DR/DUP 8435 du 18 mai 1984 ;

Sur la proposition du directeur départemental de l´équipement,

Arrête :

Le principe de l´aménagement de la RN ..... à ....., dans les conditions suivantes :

- maîtrise d´ouvrage : ..... ;
  (Etat, ministère des transports.)
- tracé (cf. plan annexé) : ..... ;
  (Description sommaire.)
- nombre de voies : ..... ;
  (2, 2 × 2 voies, etc.)
- échanges : ..... ;
  (à niveaux, dénivelés, etc.)
- statut : ..... ;
  (R. N., déviation, etc.)
- horizon et réalisation (2) : ..... ;
- mode de financement (3) : .....

Autorise :

La réservation au nom de l´Etat, dans le plan d´occupation des sols, des emprises correspondantes au projet.

Servitudes particulières.

Par exemple :

- cette infrastructure sera classée en tant que voie bruyante suivant les dispositions de l´arrêté du 6 octobre 1978 ;
- autres servitudes (2) : plan d´alignement, zone *non aedificandi.*

*
* *

Les caractéristiques géométriques précises de l´opération seront arrêtées lors de l´approbation de l´avant-projet.

La présente décision ne constitue pas autorisation de lancer l´enquête préalable à la D. U. P.

(1) Dans le cas particulier de liaisons justiciables de l´avant-projet sommaire simplifié, viser la circulaire n° 75-186 du 29 décembre 1975.
(2) Le cas échéant.
(3) Indiquer le mode de financement s´il est arrêté.

Ressaisie DTRF

Destinataires.

- Direction des routes R/IP 1 (1).
- Ingénieur général spécialisé (1).
- Directeur régional de l´équipement (1).

(1) Il sera joint à l´envoi de la décision du commissaire de la République le rapport de synthèse et l´estimation de l´opération conformément aux dispositions du paragraphe G. 1 de la circulaire n° 81-113 du 28 décembre 1981.

Ressaisie DTRF